PEDRO JUAN
MONTOYA GALLEGO
ABOGADO ASESOR

CHECKLIST DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL · KIT DEL CONTRATISTA ESTATAL · PJ ABOGADO SLE·LSC

¿Su contrato está blindado mientras lo ejecuta?

Ganar el contrato es la mitad. La otra mitad se defiende con papel: actas, comunicaciones, salvedades y garantías al día. Esta hoja le dice qué cuidar desde la firma hasta la terminación. Aplica a contratos del Estatuto General de Contratación.

LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CONTRATO · DE LA FIRMA A LA LIQUIDACIÓN

1 **Firma**
El contrato se perfecciona con el acuerdo escrito.

2 **Requisitos de ejecución**
Garantía aprobada, disponibilidad presupuestal y aportes al día.

3 **Acta de inicio**
Empieza a correr el plazo. Firme solo con condiciones reales.

4 **Ejecución**
Pagos, modificaciones, suspensiones y reclamaciones.

5 **Terminación**
Corre el plazo para liquidar: vea el checklist de liquidación.

1 · ANTES DE EMPEZAR

- ☐ No inicie actividades sin la aprobación de la garantía y la disponibilidad presupuestal. (Art. 23 Ley 1150 de 2007)
- ☐ Firme el acta de inicio solo con las condiciones reales: sitio, diseños, permisos y predios. Lo que falte, déjelo escrito en el acta.
- ☐ Identifique al supervisor o interventor y el canal oficial de comunicaciones.
- ☐ Organice desde el día uno un archivo con cada documento del contrato.

2 · DURANTE LA EJECUCIÓN

- ☐ Todo por escrito: cada instrucción, cambio o demora de la entidad, con fecha y soporte.
- ☐ Acredite los aportes a seguridad social y parafiscales con cada pago. (Art. 23 par. 1 Ley 1150 de 2007)
- ☐ Radique formalmente sus solicitudes: si la entidad no responde en tres meses, se entienden resueltas a su favor. (Art. 25 num. 16 Ley 80 de 1993)
- ☐ No ceda el contrato sin autorización previa y escrita de la entidad. (Art. 41 Ley 80 de 1993)

3 · MODIFICACIONES

- ☐ Las adiciones tienen un tope del 50% del valor inicial, expresado en salarios mínimos. (Par. art. 40 Ley 80 de 1993)
- ☐ Cada prórroga, suspensión o adición exige ajustar la garantía.
- ☐ Cuantifique y reclame el desequilibrio apenas ocurra. (Art. 27 Ley 80 de 1993)
- ☐ Deje salvedades en cada otrosí, suspensión o prórroga que le cueste plata.

4 · SI LLEGA UN INCUMPLIMIENTO

- ☐ Responda por escrito y dentro del plazo todo requerimiento del supervisor.
- ☐ Las multas solo proceden si estaban pactadas, con audiencia previa y mientras haya obligaciones pendientes. (Art. 17 Ley 1150 de 2007)
- ☐ En la audiencia: descargos, pruebas y recurso de reposición en la misma diligencia. (Art. 86 Ley 1474 de 2011)
- ☐ Avise a su aseguradora: también la citan a la audiencia.

El error más caro: firmar «para no perder el contrato». Un acta de inicio, un otrosí o una suspensión firmados sin salvedades suelen leerse como aceptación de las nuevas condiciones. Si algo le cuesta tiempo o dinero, dígalo en el mismo documento que firma, con cifras.

¿Tiene un contrato en ejecución con problemas?
Diagnóstico de 45 minutos sin costo.

pjabogado.github.io
pjabogados1@outlook.com · WhatsApp (+57) 314 617 4095
PJ ABOGADO SLE·LSC · Medellín

Normas verificadas el 17-oct-2026. Información general sobre el Estatuto General de Contratación; no reemplaza el análisis de un contrato concreto. Las entidades de régimen especial siguen su manual de contratación.